

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิมนุษยธรรม”

ด้วย นายภิรัช มณีชากรณ์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมนุษยธรรม ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร มีความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิมนุษยธรรม”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๒.๑ ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตมนุษย์ ด้านปัจจัย ๔ ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ด้านสุขภาพ และด้านการแพทย์ การพยาบาล ด้านเครื่องมือแพทย์

๒.๒ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกรักแผ่นดิน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี ส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยโรคอุบัติใหม่ การศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยการรักษาโรค และการควบคุมโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมศาสนา และการกุศลอื่น ๆ

๒.๔ ส่งเสริมด้านอาชีพ และการสร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมด้านคลังอาหารโลก ความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมด้านการเกษตร แหล่งน้ำ คูคลอง พัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าว ส่งเสริม ด้านสวัสดิการเด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๒.๕ ส่งเสริมด้านความสะอาดและความปลอดภัยด้านการคมนาคม ส่งเสริมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และลดมลพิษ

๒.๖ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

๒.๗ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๘ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๔๒ ซอยเลียบฯ ฝั่งใต้ ๑/๒ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรก คือ

เงินสด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายภิรัช มณีชากรณ์ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ทิศกลาง รองประธานกรรมการ

เหรียญกษาปณ์และเลขานุการ

๕.๓ นายประพันธ์ ทิศกลาง กรรมการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๑๙๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชยาวัธ จันทร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ

มูลนิธิมนุษยธรรม (HUMANITARIAN FOUNDATION)

หมวดที่ 1

ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ 1 มูลินิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิมนุษยธรรม

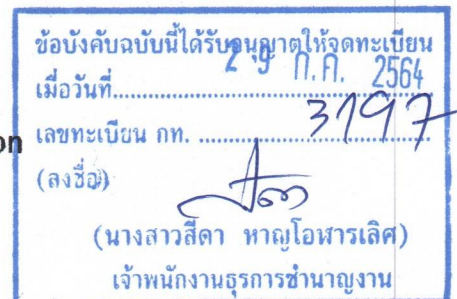
ย่อว่า HM เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า HUMANITARIAN FOUNDATION

ข้อ 2 เครื่องหมายของมูลินิธิ คือ ตามรูปที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้



Humanitarian Foundation

มูลนิธิมนุษยธรรม



ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของมูลินิธิ ตั้งอยู่ที่ 17/42 ซ. เลียบฯฝั่งใต้ 1/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลินิธินี้ คือ

4.1 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตมนุษย์ ด้านปัจจัย 4 ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัย ยารักษาโรค ด้านสุขภาพ และ ด้านการแพทย์ การพยาบาล ด้านเครื่องมือแพทย์

4.2 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกรักแผ่นดิน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.3 ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี ส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยโรคอุบัติใหม่ การศึกษา วิเคราะห์และวิจัยการรักษาโรค และการควบคุมโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมศาสนา และการกุศลอื่น ๆ

4.4 ส่งเสริมด้านอาชีพ และการสร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมด้านคลังอาหารโลก ความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมด้านการเกษตร แหล่งน้ำ คูคลอง พัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าว ส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.5 ส่งเสริมด้านความสะอาดและความปลอดภัยด้านการคมนาคม ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนภาวะ โลกไร้อน และลดมลพิษ

4.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

4.7 เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

4.8 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

(2) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ จะกระทำได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(2.1) เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรือ

(2.2) พุทธิการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นมีประโยชน์น้อย หรือไม่อาจดำเนินการให้สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นได้และวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้นใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์เดิมของมูลนิธิ

หมวดที่ 3

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ 5 ทุนทรัพย์ของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

5.1 เงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ถ้าเป็นเงินสดต้องมีทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอื่น ต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอย่างอื่นแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ยกเว้นมูลนิธิที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อการ บำบัดรักษา คั่นคว่าป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เฮดส์ หรือมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้ หลักเกณฑ์เดิม คือ ทุนไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0402/ว 2073 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2534)

ข้อ 6 มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

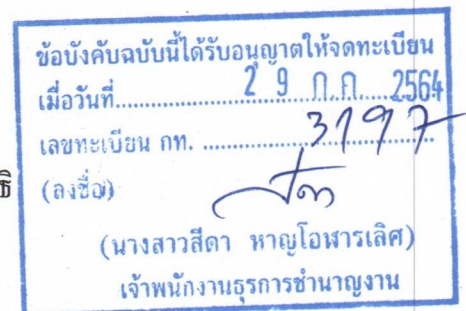
6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้ มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

6.2 เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

6.4 รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

6.5 รายได้อันจากการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ



หมวดที่ 4

คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ 7 กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้

7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 8 กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

8.1 ถึงคราวออกตามวาระ

8.2 ตาย หรือ ลาออก

8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 7

8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ 5

การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ

ข้อ 9 มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน

ข้อ 10 คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เภรัณยิก และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๕

ข้อ 11 การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้ปฏิบัติดังนี้

ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ 12 กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

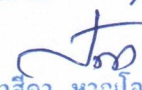
ข้อ 14 กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก และในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ดั่งใหม่

ข้อ 15 ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิ แทนตำแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิที่ได้รับการแต่งตั้งแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงตามวาระของกรรมการผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

หมวดที่ 6

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 16 คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... 29 ก.ค. 2564
เลขทะเบียน กท. 3192
(ลงชื่อ) 
(นางสาวสีดา หาญโอฬารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- 16.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
- 16.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
- 16.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่อนายทะเบียน
- 16.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
- 16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
- 16.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการชั้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
- 16.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
- 16.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
- 16.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
- 16.10 แต่งตั้งหรือถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตามข้อ 16.7, 16.8 และ 16.9 ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่ปรึกษาตามข้อ 16.9 ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น

ข้อ 17 ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 17.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- 17.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- 17.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับและสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

17.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 18 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ 19 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 20 เลขาธิการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อบริษัทงานทั่วไป รักษาระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายการกิจการของมูลนิธิ

ข้อ 21 เสร็จบัญชีมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ 22 สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน



ข้อ 23 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ 7

อนุกรรมการ

ข้อ 24 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำหรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้

ข้อ 25 อนุกรรมการ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

25.1 อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

25.2 อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

มอบหมาย

หมวดที่ 8

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 26 คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ภายในเดือน มีนาคม และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 27 การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน ขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 26 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 28 กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 26 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 29 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มิคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสหภาพมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ



ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานในที่ประชุมมีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ 9

การเงิน

ข้อ 31 ในกรณีเร่งด่วนให้ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ โดยเสียงข้างมากก่อน

ข้อ 32 เสร็จผู้มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 - 100,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วนถึงหนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

หรือ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมีมติเห็นสมควรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 33 เงินสดของมูลนิธิ หรือเอกสารสิทธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลค้าประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร และหากมูลนิธิประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่นำทรัพย์สินส่วนที่เป็นทุนมาดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 34 การสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิโดยเช็ค จะต้องมียกมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการหรือหรือหรือ ลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 35 การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้จ่ายเพียงคอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ เงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะและรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ หรือรายได้อื่นอันเกิดจากการดำเนินงานของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ขอรับรองฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564
เลขทะเบียน กท. 3197
(ลงชื่อ)
(นางสาวสิดา หาญไวยารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 37 ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ 10

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

ข้อ 38 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีการประชุมมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

หมวดที่ 11

การเลิกมูลนิธิ

ข้อ 39 ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิ ป่าไม้สีเขียว น้ำใส ร่วมใจ พัฒนาไทย (ให้ระบุชื่อมูลนิธิหรือนิติบุคคลที่จะรับทรัพย์สิน และมูลนิธิหรือนิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

ข้อ 40 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลง โดยมีต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

40.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลจากนายทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเดิมจำนวน

40.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก

40.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ

40.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 29 ก.ก. 2564
เลขทะเบียน กท. 3797
(ลงชื่อ)
(นางสาวสิดา หาญไพโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมวดที่ 12

บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 41 การตีความในข้อบังคับมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของ
จำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 42 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับ
ของมูลนิธิไม่ได้กำหนดไว้หรือกำหนดไว้ขัดแย้ง

ข้อ 43 มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั่นเอง

ลงนาม นาย ธีรวิช มณีชากรผู้จัดทำข้อบังคับ ✓

(นายธีรวิช มณีชากรณ์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ

